

1521859-27.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261508/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 27636394

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO RODRIGUES DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 1230/2022

TIAGO RODRIGUES DA SILVA, está sendo processado incurso no artigo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1521859-27.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1521859-27.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2261508/2022 - 33º D.P. PIRITUBA, 27636394

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO RODRIGUES DA SILVA

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle 1230/2022

TIAGO RODRIGUES DA SILVA, está sendo processado incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e nos termos da denúncia de fls. 58-62 segundo a qual "[...] no dia 23 de setembro de 2021, por volta das 22h10min, na Rua Afogados da Ingazeira nº 87, bairro Parque Anhanguera, nesta cidade e comarca de São Paulo - SP, TIAGO RODRIGUES DA SILVA, qualificado às fls.18, tinha consigo 75,3 g de COCAÍNA, 180 ml de LANÇA

PERFUME e 102,9 g de MACONHA para fins de comercialização, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, policiais militares avistaram diversas pessoas em um ponto conhecido pela comercialização de drogas e decidiram averiguar. Ao se aproximarem do local ouviram um grito ("moiou é a polícia"), avisando a presença deles e, com isso, as pessoas saíram correndo do local. Contudo, os policiais conseguiram deter dois indivíduos em um matagal próximo, identificados como TIAGO RODRIGUES DA SILVA e Fernando Andrade Silva. Em revista pessoal, foi encontrado com TIAGO R\$ 601,47 (seiscentos e um reais e quarenta e sete centavos) em dinheiro trocado, sendo que R\$ 586,00 (quinhentos e oitenta e seis reais) estavam em sua cueca. Além disso, o acusado tinha em sua posse dois celulares, porém, ao ser questionado sobre a procedência dos objetos, o mesmo não conseguiu explicar sobre. Ainda com TIAGO, foram encontradas 68 pedras do que aparentava ser Crack; 06 frascos com substância similar à Lança-Perfume e 44 porções de material esverdeado parecida com Maconha. Já em revista pessoal à Fernando, nada de ilícito fora encontrado e, indagado, informou ser usuário de crack, estando no local apenas para comprar a droga. Por fim, o acusado foi conduzido à Delegacia, onde teve decretada sua prisão em flagrante, consoante auto de fls. 01. Em sede policial, ao ser interrogado (fls. 05), TIAGO decidiu por permanecer em silêncio e apenas se manifestar em juízo. As substâncias encontradas foram apreendidas (fls. 12/13) e remetidas ao Instituto de Criminalística, onde foi realizado Laudo Pericial nº 313.854/2022. (fls. 50/53), o qual detectou 102,9 g de MACONHA (substância Tetrahydrocannabinol), 73,5 g de COCAÍNA dividida em porções de 13,5 g, 17,9 g e 43,9 g e 108 ml de LANÇA PERFUME (substância Cloreto de Metileno). [...]"

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão de fls. 12-13 e laudos periciais de fls. 28-32, 76-77, 78-79, 122-126 e 127-130.

Recebida a denúncia em 09/11/2022 (fls. 115). O réu foi citado em 11/11/2022 (fls. 120).

Após, observado o devido processo legal, encerrou-se a instrução criminal, seguindo-se dos debates.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é procedente.

A prova oral consubstancia-se em depoimentos policiais que se inclinam à transparência, isenção e estrito cumprimento do dever legal, atributos pelos quais me pauto à valoração da prova em espécie e que decorrem, necessariamente, do quanto exposto em sede do contraditório.

Os policiais militares Igor Kaleb Ribeiro e Jailson de Sousa Santos reportam em juízo ser o local descrito na denúncia conhecido por ser um ponto de tráfico de drogas, no qual permanecem traficantes que realizavam vendas e, por vezes, permanecem alguns consumidores. Ao passarem pelo local, ouviram um grito de alerta aos presentes sobre a presença policial e que consistia em:- "Moiô", o que fez inúmeros se evadirem da via descrita por ser uma rua sem saída, estando o matagal ao final, do qual não há saída senão pela via pública. Ao chegarem no matagal, os depoentes visualizaram o réu e terceira pessoa, alegando essa que lá estava para consumir drogas. O réu, por sua vez, trazia com ele dois celulares, sendo um deles de seu uso pessoal, com sua fotografia e outro, mais simples, utilizado apenas para fazer ligações, comumente utilizado por traficantes. O réu trazia, ainda, pouco valor em espécie e, ao final, calou-se sobre as circunstâncias nas quais fora detido. Ao entrarem para o matagal, os depoentes encontraram uma sacola, como se fosse tivesse sido largada, em cujo interior estavam as drogas descritas na denúncia (75,3 g de COCAÍNA, 180 ml de LANÇA PERFUME e 102,9 g de MACONHA). Ao ser mais detidamente revistado nas dependências policiais, em sua cueca, fora encontrada a maior quantia de R\$586,00. Sobre a qual não soube o réu dar explicação e não trazia qualquer sinal de que estivesse sob a influência do consumo de drogas. Em sede policial, o réu manifestou o desejo de se manifestar somente em juízo - interrogatório de folha 05.

Ao ser interrogado em juízo, o réu negou envolvimento com a droga apreendida, estando em seu poder poucas porções, seriam dois pinos de cocaína e duas porções de maconha. Também, na cueca, trazia a quantia de 200 reais e quanto ao outro celular

apreendido se restringiu a dizer:- “não era meu”. Disse que lá estavam outros usuários, bem como, alegou morar em local distante, aproximadamente, dois quilômetros.

A versão carece de verossimilhança porque desprovida de credibilidade frente a depoimentos policiais dotados dos atributos acima referidos e que externam o móvel de suas ações pautado, com exclusividade, no estrito cumprimento do dever legal. Policiais dotados do perfil arbitrário, a se concluir com base na escusa ofertada pelo interrogando, dariam à droga destino diverso que não a mera apreensão em prejuízo de inocente que elegeassem deter em meio a outros e, na via pública, sob os olhares de quem lá pudesse estar. Nem tampouco, me parece que pretendessem os policiais aumentar o valor apreendido para dar maior credibilidade a arbitrariedades ou vingança.

As palavras policiais não podem ser acolhidas, exclusivamente, pela função policial, antes, porém, impondo-se ao juiz valorá-las, segundo contexto de prova no qual se inserem e a presunção relativa de veracidade dos atos administrativos, atentando-se a qualquer indício de mácula que, na espécie, não se vislumbra, em que pese os argumentos tecidos pela nobre Defesa.

A testemunha arrolada pela Defesa, Jorge Chaud Filho, subscreveu documento de folha 109 e ratificou seu conteúdo em sede judicial, afirmando que o réu é dependente químico toxicológico.

As provas evidenciam a condução das drogas pelo réu à traficância, não afasta a tipicidade do crime de tráfico de drogas no qual fora surpreendido.

Segundo relatou o depoente em juízo, como seria de se esperar de todo dependente submetido a tratamento por tal condição, teria sido medicado em atendimento por psiquiatra e psicólogo da casa. No entanto, nenhuma prova há nesse sentido, senão, a expressão pelo réu de amplo conhecimento do ilícito e de se determinar de acordo com esse entendimento.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e condeno TIAGO RODRIGUES DA SILVA incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo a dosar a pena –

Atenta às diretrizes do artigo 42 da Lei 11.343/06 e referência ao artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 05 anos de reclusão e 500 dias multa fixada no piso legal.

Postar-se o réu em ponto de venda de drogas a efetuar a mercancia espúria estando em liberdade provisória recentemente que lhe fora recentemente concedida quando surpreendido e flagrante delito por tráfico de drogas (certidão de folhas 33/34), não havendo, por outro lado, prova de atividade lícita, autoriza a conclusão de que o réu se dedica a atividades criminosas, fundamento pelo qual afasto a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33 parágrafo 4º da Lei 11.343/06. A pena será cumprida em regime inicial fechado, mostrando-se o réu perigoso ao convívio social, no qual permeia com silenciosa violência, acima de qualquer suspeita, a disseminar o consumo de drogas, impondo-se maior rigor à aferição de mérito à progressão de regime prisional.

Mantenho a prisão cautelar por ser medida excepcional e singular ao comprometimento a ordem pública diante da expressão de concreta afeição ao caos vivenciado nesta capital diante da incontida disseminação das drogas, mostrando-se, nesse momento processual, ser a liberdade provisória comprometedora à ordem pública – artigos 312; 313 c/c artigo 387 parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Declaro o perdimento do valor auferido com a mercancia espúria – R\$601,45 – em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei 11.343/06. Como trânsito em julgado, oficie-se.

Oficie-se à Autoridade Policial para o imediato envio de respectiva guia de depósito judicial do valor.

Oficie-se para incineração das drogas.

Oficie-se comunicando o teor das reprimendas.

Expeça-se guia de recolhimento provisório.

P.R.I.C.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA